



PUTUSAN

Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa I telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I**
- Nama : **ANDI IDRIS**;
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 24 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Golf II Nomor 18 BGM PIK RT 002 RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II**
- Nama : **SYAHRONI SALIM**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 12 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : De Park Cajuputi Blok AD-5 Nomor 1 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten/The Green Bellogio Blok F.3 Nomor 28 BSD RT 006 RW 005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Ketiga

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDI IDRIS dan Terdakwa 2. SYAHRONI SALIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



pidana "Pemalsuan dan Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (dakwaan Pertama Primair) Dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (dakwaan Ketiga Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi: ANDRY KUSNADI;

- 1) 1 (satu) unit bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Cluster De Heliconia Tipe 270/324, C10, No. 3 dengan luas tanah 324 M² dan luas bangunan 270 M² dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00574/Lengkong Kulon atas nama Syahroni Salim seluas 324 M², berdasarkan AJB No. 58/2015, tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Chandra Rahayu, SH dan anak kunci Cluster De Heliconia Tipe 270/324, C10, No. 3;
- 2) 1 (satu) unit bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Cluster De Cajuputi Blok 0AD05 di BSD CITY, seluas 425 M², berdasarkan bukti peralihan berupa PPJB tanah di BSD City De Park No. 1000033926/PPJT/30AT/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 atas nama Syahroni Salim dan anak kunci Cluster De Cajuputi Blok 0AD05;
- 3) 1 (satu) unit Rumah Susun Tower Akihabara lantai 05 No. 32, Type 2 BR Tokyo Riverside (Unit TRAK05-32), berdasarkan Perjanjian satuan rumah susun Tokyo Riverside No. MBM/PERJ/0921/002985, tanggal 18 September 2021 dan Form Pemesanan Unit PT Mandiri

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Bangun Makmur tanggal 17 Desember 2021 atas nama Syahroni Salim dan anak kunci Tower Akihabara lantai 05 No. 32;

- 4) 1 (satu) unit satuan rumah susun Tower Chikusei lantai 09 No. 02 type 2 BR C2 (unit TRCH09-02), berdasarkan berdasarkan Perjanjian satuan rumah susun Tokyo Riverside No. MBM/PERJ/0622/006601, tanggal 3 Juni 2022 dan anak kunci tower Chikusei lantai 09 No. 02;
- 5) 1 (satu) unit satuan rumah susun Tower Akibara Lantai 8 No. 20 Type Studio A (Unit TRAK08-20), berdasarkan Perjanjian satuan rumah susun Tokyo Riverside No. MBM/PERJ/1119/000893, tanggal 15 November 2019 dan Perjanjian Pengalihan Hak No. MBM/22/0092, tanggal 8 Maret 2022 dan anak kunci Tower Akibara Lantai 8 No. 20;
- 6) 1 (satu) unit satuan rumah susun Tower D lantai 22 No. D/22/BN Bassura City, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Bassura Apartement No. 0000002693, tanggal 27 Juli 2017, Blok D lantai 22 No. BN Bassura Apartement atas nama Syahroni Salim, AJB No. 20/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dihadapan PPAT Fitrilia Novia Dfamily, SH., SHM No. 221/Cipinang Besar Selatan, atas nama Syahroni Salim dan anak kunci tower D lantai 22 No.D/22/BN Bassura City;
- 7) 1 (satu) buah jam tangan merek Hublot buatan Swiss dengan Importir PT Rubina Wacth Indonesia;
- 8) 1(satu) unit mobil merek Honda HR-V Nopol. B 1197 NIF, dengan tahun pembuatan 2017 dan 2 buah anak kunci;
- 9) Uang sebesar Rp270.000.000,00 sisa penjualan hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Palisade dengan nopol B. 1502 NZR;
- 10) Uang sebesar Rp35.000.000,00 sisa penjualan 1 (satu) unit mobil Honda Brio (jatah milik Syahroni Salim);
- 11) Valuta Asing sebesar 10.500 Poundsterling dengan kurs Rp18.000,00 setara dengan Rp189.000.000,00;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Uang sebesar 15.000 Poundsterling;
- 13) Print surat konfirmasi kepemilikan surat utang negara No. SBR011-HSBCC1-AMJB atas nama Syahroni Salim pada bang HSBC Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 14) 1 (satu) unit mobil merek BMW No. Polisi B. 1923 NBJ, tahun pembuatan 2014 dan 2 (dua) buah kunci;
- 15) 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex Sea Dweller 43 mm, Model 126600-0001, serial 5871E6D4, tanggal 14 Mei 2021;
- 16) 5 (lima) keping emas logam mulia sebesar 10 gram, dengan rincian ID number DWX 038, HB 027, HB 028, HB 022, HB 023, dengan total 50 gram;
- 17) 12 (dua belas) keping emas logam mulia, berat 25 gram dengan rincian ID number QF 035, OS 096, OS 097, EF 075, EY 067, ZJ 061, ZJ 062, IX 046, KA 045, BRX 020, VR 035, VR 040, dengan total 300 gram;
- 18) 8 (delapan) keping emas logam mulia seberat 50 gram dengan rincian ID Number SB 087, UI 028, LN 058, PD 078, AAS 065, TH 065, DU 078, DU 079 dengan total berat 400 gram;
- 19) 1 (satu) keping logam mulia dengan berat 100 gram dengan ID Number CHI 058;
- 20) Asli 1 (satu) buah unit kendaraan mobil BMW X1 SDRIVE181 tahun 2020 warna Biru Metalik dengan nomor polisi B 2182 UOT dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Q-01680643 atas nama Andi Idris dan 2 (dua) anak kunci;
- 21) Tanah Kavling seluas 235 M² yang terletak di Perumahan Alam Sutera Kec. Serpong Tangerang Banten dan asli surat perjanjian pengikatan jual beli Sutera Sitara Leora Nomor 011/PPJB/AGR/T/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, atas nama Andi Idris;
- 22) 1 (satu) unit Rumah Susun Bassura Apartment Unit Blok D Lantai 11 No. BN atas nama Andi Idris, asli perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Bassura Apartment No. 0000002605, tanggal

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



26/08/2015 yang terletak di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur (Unit Blok D Lantai 11 No. BN atas nama Andi Idris), AJB No. 17/2022, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat dihadapan PPAT Fitrilia Novia Djamily, S.H, SHMSRS No. 1960/Cipinang Besar seluas 29,3 M² atas nama Andi Idris dan anak kunci Unit Blok D Lantai 11 No. BN;

23) 1 (satu) unit Apartemen Podomoro Golf View, Tower Dahoma, tipe 2BR, Lantai 8/49 atas nama ANDI IDRIS, PPJB satuan rumah susun di Podomoro Golf View No. 0000477, tanggal 22 November 2015 atas nama ANDI IDRIS, AJB Nomor 25/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang dibuat dihadapan PPAT Fitrilia Novia Djamily, SH, SHMSRS No. 377/Bojongnangka atas nama Andi Idris seluas 28,80 M²;

24) Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Dikembalikan kepada Agung Sedayu Group sebagai pengganti sebagian kerugian yang dialami;

Disita dari : ANDRY KUSNADI

- 1) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-03026 HT.01.01-TH.2006 tanggal 28 November 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 2) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cahaya Bintang Agung Nomor 85 tanggal 27 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H.;
- 3) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0060571.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cahaya Bintang Agung;
- 4) Fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0060571.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cahaya Bintang Agung;
- 5) Fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0322578 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cahaya Bintang Agung;
 - 6) Fotokopi legalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Cahaya Bintang Agung Nomor 39 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.;
 - 7) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20426.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 8) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anugrah Prima Langgeng Nomor 52 tanggal 12 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H.;
 - 9) Fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0089387 tanggal 21 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anugrah Prima Langgeng;
 - 10) Fotokopi legalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Anugrah Prima Langgeng Nomor 183 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.;
 - 11) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09780.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 05 Maret 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 12) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Indah Nomor 25 tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H.;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



- 13) Fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0233814 tanggal 08 Mei 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semesta Cipta Indah;
- 14) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024337.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Indah;
- 15) Fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024337.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Indah;
- 16) Fotokopi legalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semesta Cipta Indah Nomor 10 tanggal 03 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.;
- 17) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021241.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bahana Utama Mulia;
- 18) Fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021241.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bahana Utama Mulia;
- 19) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bahana Utama Mulia Nomor 262, tanggal 29 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Tan Susi, S.H.;
- 20) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0058266.AH.01.01.Tahun

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Muara Anugrah Sentosa;

- 21) Fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0058266.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Muara Anugrah Sentosa;
- 22) Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muara Anugrah Sentosa Nomor 50, tanggal 16 September 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.;
- 23) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0056688.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Muara Anugrah Sentosa;
- 24) Fotokopi legalisir Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0056688.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Muara Anugrah Sentosa;
- 25) Fotokopi legalisir Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Muara Anugrah Sentosa Nomor 17, tanggal 07 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H., M.H.;
- 26) Asli Surat Keterangan No. HRER/SKK/2023020002, tanggal 23 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Benjamin B. Salindeho selaku Group HR Director (ACT.) PT Anugrah Prima Langgeng;
- 27) Asli Surat Keterangan No. HRP/MSKK/202302036, tanggal 23 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Benjamin B. Salindeho selaku Group HR Director (ACT.) PT Anugrah Prima Langgeng;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



- 28) Asli Surat Keterangan No. HRER/SKK/2023020001, tanggal 23 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Benjamin B. Salindeho selaku Group HR Director (ACT.) PT Anugrah Prima Langgeng;
- 29) Asli Surat Keterangan No. HRPm/SKK/2023020035, tanggal 23 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Benjamin B. Salindeho selaku Group HR Director (ACT.) PT Anugrah Prima Langgeng;
- 30) Fotokopi Formulir Pernyataan Nasabah Mengenai Pengajuan Pembukaan Rekening PT Bank HSBC Indonesia Nomor Referensi Dokumen: 99920221512100051 atas nama Syahroni Salim;
- 31) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Juni 2022;
- 32) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Juli 2022;
- 33) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 5 Agustus 2022;
- 34) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 September 2022;
- 35) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Oktober 2022;
- 36) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 November 2022;
- 37) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Desember 2022;
- 38) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 6 Januari 2023;
- 39) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Februari 2023;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari : NOVIA DWI NUGROHO

- 1) Fotokopi Formulir Pernyataan Nasabah Mengenai Pengajuan Pembukaan Rekening PT Bank HSBC Indonesia Nomor Referensi Dokumen 99920221512100051 atas nama Syahroni Salim;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Juni 2022;
- 3) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Juli 2022;
- 4) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 5 Agustus 2022;
- 5) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 September 2022;
- 6) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Oktober 2022;
- 7) 7. Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 November 2022;
- 8) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Desember 2022;
- 9) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 6 Januari 2023;
- 10) Fotokopi rekening koran gabungan Bank HSBC Kantor Cabang Pluit atas nama Syahroni Salim periode tanggal 7 Februari 2023;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari : SAMUEL HARSONO;

- 1) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kerja Nomor HRIR/SKK/20230101001 tanggal 06 Januari 2023 atas nama karyawan Samuel Harsono;
- 2) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening (spesimen);
- 3) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit - Kasus POM cut off per tanggal 28 Desember 2022 total kerugian Rp78.914.622.108,00;
- 4) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel media/bukti transfer aliran dana dari Andi Idris ke Syahroni Salim;
- 5) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris sebesar Rp7.573.460.462,00;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Lampiran aliran dana keluar dari rekening PT tidak dilaporkan, cashpooling dan 1 (satu) PT aktif yang teridentifikasi masuk ke rekening pribadi Andi Idris dengan nilai sebesar Rp78.109.897.477,00;
- 7) Fotokopi legalisir data aliran dana keluar tidak teridentifikasi dari PT yang tidak dilaporkan senilai Rp1.657.791.794,00;
- 8) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Lampiran rekening pribadi Andi Idris yang terindikasi memiliki aliran dana dari rekening PT tidak dilaporkan senilai Rp8.224.334.752,00;
- 9) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel rekening giro Bank Artha Graha No. rekening 1011289998 atas nama Cahaya Bintang Agung periode bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- 10) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp996.605.333 dan tidak teridentifikasi senilai Rp897.934.448,00;
- 11) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp19.097.999.812,00;
- 12) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp4.800.000.000,00;
- 13) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp17.411.811.965,00 dan tidak teridentifikasi senilai Rp450.000.000,00;
- 14) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp2.700.000.000,00;
- 15) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp13.098.805.333,00 dan tidak teridentifikasi senilai Rp25.663.171,00;
- 16) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Lampiran Aliran dana keluar dari rekening PT tidak dilaporkan, Cashpooling & 1 PT Aktif yang teridentifikasi masuk ke rekening pribadi Andi Idris senilai Rp2.342.986.768,00;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Lampiran Aliran dana keluar tidak teridentifikasi dari PT yang tidak dilaporkan senilai Rp6.315.805.825,00;
- 18) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Lampiran rekening Andi Idris yang terindikasi memiliki aliran dana dari rekening PT tidak dilaporkan senilai Rp11.566.592,00;
- 19) Fotokopi legalisir lampiran pengembalian dana dari rekening pribadi ANDI IDRIS (BAG-1080568889) ke rekening *Cash Pooling* PT Bangun Permata Hijau (BAG-1079002999) senilai Rp9.077.406.915,00;
- 20) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data aliran dana rekening Syahroni Salim periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Oktober 2022;
- 21) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Aliran dana rekening Andi Idris periode Januari 2015 s.d. November 2022;
- 22) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank Artha Graha No. rekening 1075386555 atas nama Syahroni Salim periode bulan Mei 2017 s.d. bulan November 2022;
- 23) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank BCA No. rekening 04970492912 atas nama Syahroni Salim periode bulan Januari 2015 s.d. bulan Oktober 2022;
- 24) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank BCA No. rekening 02111038513 atas nama Syahroni Salim periode bulan Januari 2015 s.d. bulan Oktober 2022;
- 25) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data laporan gabungan rekening Bank HSBC atas nama Syahroni Salim periode bulan Juni 2022 s.d. bulan November 2022;
- 26) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank BCA No. rekening 04580228416 atas nama Andi Idris periode bulan Januari 2015 s.d. bulan November 2022;
- 27) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank BCA No. rekening 08700180698 atas nama Andi Idris periode bulan Mei 2015 s.d. bulan Oktober 2022; 28. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data rekening tabungan Bank Artha Graha No. rekening 2753207760 atas nama Andi Idris periode bulan Mei 2015 s.d. bulan November 2015;

- 28) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank Artha Graha No. rekening 2753209363 atas nama Andi Idris periode bulan Desember 2015 s.d. bulan November 2016;
- 29) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank Artha Graha No. rekening 1074801028 atas nama Andi Idris periode bulan November 2016 s.d. bulan Desember 2017;
- 30) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank Artha Graha No. rekening 1076617208 atas nama Andi Idris periode bulan Desember 2017 s.d. bulan Juli 2022;
- 31) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data rekening tabungan Bank Artha Graha No. rekening 1080568889 atas nama Andi Idris periode bulan Juli 2022 s.d. bulan Oktober 2022;
- 32) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Rekening Bank Sinarmas No. rekening 0054189788 atas nama Andi Idris periode bulan Juni 2021 s.d. bulan November 2022;
- 33) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Rekening Bank Permata No. rekening 4121157808 atas nama Andi Idris periode bulan Desember 2016 s.d. bulan September 2022;
- 34) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Rekening Bank Permata No. rekening 3111985110 atas nama Andi Idris periode bulan Januari 2016 s.d. bulan November 2022;
- 35) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Rekening Bank Mega No. rekening 11570026009989 atas nama Andi Idris periode bulan April 2021 s.d. bulan November 2022;
- 36) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Rekening Bank Mayapada No. rekening 14310004882 atas nama Andi Idris periode bulan Maret 2021 s.d. bulan November 2022;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data Rekening Bank BCA No. rekening 4970955165 atas nama Steffen Sindhikara periode bulan Maret 2022;

38) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel data teridentifikasi rekening Andi Idris senilai Rp11.300.000.000,00 dan tidak teridentifikasi senilai Rp400.000.000,00;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI IDRIS dan Terdakwa II. SYAHRONI SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti ;
 - Disita dari Saksi ANDRY KUSNADI berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24;
Dikembalikan kepada Agung Sedayu Group sebagai pengganti sebagian kerugian yang dialami;
 - Disita dari ANDRY KUSNADI;
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 39;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Disita dari NOVIA DWI NUGROHO;

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 10;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

– Disita dari SAMUEL HARSONO;

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 38;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Desember 2023;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 2 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. ANDI IDRIS;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 765/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., tanggal 07 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 765/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 765/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Februari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 22 Februari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan ketiga primair, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka menurut Terdakwa I dakwaan yang tepat adalah dakwaan kedua primair;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, *judex facti* menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang secara berlanjut”, melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, yaitu Para Terdakwa telah melakukan pemalsuan dengan cara membuat internal memo fiktif yang isinya tidak benar seolah-olah ada kegiatan di PT Agung Sedayu Group, sehingga mengakibatkan PT Agung Sedayu Group mengalami

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



kerugian sejumlah Rp78.914.622.108,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus delapan rupiah). Uang hasil tindak pidana tersebut kemudian dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli aset berupa bangunan dan mobil, serta sebagian disimpan direkening Para Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa pada dasarnya merupakan kewenangan dari *judex facti*, bukan merupakan ranah *judex juris*. Menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya manakala Pemohon kasasi c.q. Penuntut Umum dapat menunjukkan adanya hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*. Ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya suatu hal yang memberatkan dalam perbuatan Para Terdakwa yang belum dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut alasan Penuntut Umum tidak beralasan hukum, untuk itu harus ditolak;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I yang pada pokoknya *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah tidak beralasan hukum. *Judex facti* dalam menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan pertama primair dan ketiga primair Penuntut Umum adalah sudah dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. ANDI IDRIS** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Yanto S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 4857 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)